

第78909534号“EVBOSSCHARGER”商标准予注册的决定

异议人：罗伯特·博世有限公司

委托代理人：北京高文律师事务所

被异议人：抚州易佰分电子商务有限责任公司

异议人罗伯特·博世有限公司对被异议人抚州易佰分电子商务有限责任公司经我局初步审定并刊登在第1903期《商标公告》第78909534号“EVBOSSCHARGER”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“EVBOSSCHARGER”指定使用在第9类“电动汽车用充电桩；蓄电池充电器；电池充电器”等商品上。异议人引证在先注册第1545966号、第44529664号“BOSCH”等系列商标核定使用在第9类“计算机；导航仪器；电池”等商品上。虽然双方商标指定使用的商品属于类似商品，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫及整体外观上区别明显，并存使用不易使消费者产生混淆误认，因而未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人主张其在先注册并用于“电动手工具、火花塞、喷射咀、挡风玻璃刮水器等汽车零部件”等商品上的“BOSCH”商标依据《商标法》第十三条给予扩大保护，但被异议商标与异议人该商标整体具有一定区别，未构成对异议人商标的抄袭、摹仿，故核准被异议商标的注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。异议人称被异议人恶意攀附其品牌声誉等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第78909534号“EVBOSSCHARGER”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年09月04日